



常识判断背诵手册第三十八节

三、故意犯罪形态

（一）犯罪的未完成形态

1. 犯罪预备（预备阶段+想+不能）

（1）概念：为实施犯罪而准备工具、制造条件的行为。

（2）成立要件：

①主观上_____犯罪；

②客观上实施了犯罪的_____；（补充：准备工具、制造条件）

③未能着手实行犯罪；（补充：时间上还没动手，一般在_____或者_____）

④由于_____的原因被迫停止。

（3）法律结果：可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

2. 犯罪未遂（实施、结果阶段+想+不能）

（1）概念：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞。

（2）成立要件：

①_____实行犯罪；

②犯罪_____；

③_____的原因被迫停止。

（3）法律结果：可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。

3. 犯罪中止（任何阶段+不想+能）

（1）概念：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生。

（2）成立要件：

①主观上：具有_____；

②客观上：_____犯罪行为；

③空间上：在_____中；（补充：任何阶段）

④结果上：有效地停止了犯罪行为或有效地避免了危害结果。（补充：没有避免危害结果是犯罪既遂）

（3）法律结果：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

（二）犯罪的完成形态

犯罪既遂（结果阶段+想+能+结果产生）

（1）概念：犯罪得逞，即发生了行为人希望或放任的、行为性质决定的危害结果。



(2) 成立要件：

- ①主观方面是直接故意；
- ②必须已经着手实行犯罪；
- ③行为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件。

(3) 法律结果：依法处罚。

四、共同犯罪

(一) 概念

共同犯罪是指_____以上_____故意犯罪。二人以上共同过失犯罪的，不能以共同犯罪论处。（补充：共同：一般指_____）

1. 一般共犯：没有特殊组织形式。

*发挥主要作用的主犯承担参与或组织的全部刑事责任。

2. 特殊共犯：犯罪集团——三人以上为共同实施犯罪而组成的犯罪组织。

*首要分子承担集团的全部罪行。

(二) 构成要件

1. 所实施的行为都必须是_____，必须具有共同的犯罪行为。（补充：若甲 11 岁，乙 16 岁，共同去杀丙，丙死亡。甲不满 12 周岁，不负刑事责任，所以不是共同犯罪。）

2. 由共同的犯罪目标将单个行为联系在一起。

3. 行为与结果有因果关系。

(三) 种类

主犯	组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
从犯	在共同犯罪中起次要或辅助作用的犯罪分子。 对从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
胁从犯	被胁迫参加犯罪的犯罪分子。 对被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
教唆犯	故意教唆他人犯罪的犯罪分子。 教唆未成年人犯罪的，应当从重处罚。

补充：张三教唆李四杀人，李四 11 岁，不沟通共同犯罪。张三属于_____，不属于教唆犯。因为



二人不是共同犯罪。

第三节 刑罚

一、刑罚论

刑法中明文规定的由国家审判机关依法对犯罪人所适用的限制或剥夺其某种权益的最严厉的法律制裁方法。我国刑罚包括主刑和附加刑。

（一）主刑

1. 管制

（1）定义：对犯罪分子_____，但限制一定自由的一种刑罚方法。

（2）期限：_____以上_____以下，数罪并罚时不得超过_____。判决宣判前先行羁押的羁押一日折抵刑期_____。

（3）执行方式：依法实行社区矫正；在劳动中应当同工同酬；遵守会客、迁居、言论自由限制等法定义务。

（4）能否假释：不得假释。

（5）执行机关：社区矫正机关——_____。

2. 拘役

（1）定义：短期剥夺罪犯人身自由（关押），就近拘禁并强制劳动的一种刑罚方法。

（2）期限：_____以上_____以下，数罪并罚最高不超过_____。判决宣判前先行羁押的羁押一日折抵刑期_____。

（3）执行方式：由_____就近执行；每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。

（4）能否假释：不得假释。

（5）执行机关：_____。

3. 有期徒刑

（1）定义：剥夺罪犯一定期限的自由（关押），并监禁于一定场所，实行强迫劳动改造的一种刑罚方法。

（2）期限：_____以上_____以下，数罪并罚最高不超过_____。判决宣判前羁押一日折抵刑期_____。

①数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过_____；

②总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过_____；

③死缓犯若有重大立功表现，2 年期满后减为_____。



(3) 执行方式：在_____或者其他执行场所执行（剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行；对未成年犯在未成年犯管教所执行刑罚）；凡是有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。

(4) 能否假释：可以假释。

(5) 执行机关：_____。

4. 无期徒刑

(1) 定义：剥夺犯罪分子终身自由（关押），附加剥夺政治权利，是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。

(2) 期限：从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期_____折抵刑期；无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予折抵刑期。

(3) 执行方式：在_____或者其他执行场所执行（其他执行场所包括少管所、拘役所等）；实行强迫劳动改造。（补充：拘役所 2005 年公安部发文取消，并入看守所）

(4) 能否假释：可以假释

(5) 执行机关：_____

5. 死刑

(1) 定义：死刑是剥夺犯罪人生命的刑罚方法，包括死刑立即执行与死刑缓期两年执行两种。

死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请_____核准。死刑缓期执行的，可以由_____判决或者核准。

(2) 适用条件

①死刑立即执行：罪行极其严重的犯罪分子。

②死刑缓期两年执行：罪行极其严重的犯罪分子，但不是必须立即执行死刑。

死缓变更：2 年内没有故意犯罪，两年期满后，减为_____；2 年内没有故意犯罪，反而有重大立功的，两年期满后，减为_____有期徒刑；故意犯罪的，情节恶劣的，由最高法院核准执行死刑。

补充：重大立功：重大科技发明、检举他人判处无期徒刑以上的刑法等。

(3) 不适用对象

①犯罪的时候未满_____的人；（补充：以犯罪时为准，犯罪时不满_____，即使审判时已满_____，也不适用死刑。）

②审判的时候_____妇女（包括羁押期间自然流产或人工流产的妇女）；（补充：审判的时候不仅限于法院审理阶段，而是从羁押到执行的整个刑事诉讼过程。）

③审判的时候已满_____的老人，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

（二）附加刑

附加刑又称从刑，是补充主刑适用的刑罚类型。既可独立适用，又可附加适用。而且对于同一犯罪和



同一犯罪人，依法还可同时适用不止一个的附加刑。附加刑包括：罚金、没收财产、驱逐出境、剥夺政治权利。

1. 罚金

指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。财产刑由第一审法院执行。

罚金是一种_____，罚款是一种_____。

2. 没收财产

是将犯罪分子个人所有财产的一部或者全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。

没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。

在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

3. 驱逐出境

对在中国境内犯罪的外国人或无国籍人，强制其离开中国境内的刑罚方法。

可以独立适用，亦可附加适用。独立适用的，从判决_____起执行；附加适用的从主刑_____起执行。

4. 剥夺政治权利

（1）政治权利主要包括：

- ①选举权与被选举权；
- ②言论、出版、游行、示威、结社、集会的权利；
- ③担任国家公职人员；
- ④担任国有公司、企事业单位、人民团体领导职务。

（2）必须剥夺的对象：

- ①主刑为_____和_____的犯罪分子；
- ②_____的犯罪分子。